TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL

1 Aceptación de Políticas de la Plataforma Digital

Quantum Data Processing de Colombia S.A.S., en adelante Quantum Data o la Compañía, identificada con NIT 900.237.820-6, con domicilio principal en la dirección Cra 106 No. 15 A 25 Ofc 314 Ed Zf Business Center, Bogotá D.C., Colombia, deja a disposición de sus clientes y usuarios, la Plataforma Digital, por medio de la cual, podrán realizar consultas y/o acceder a la información a través del sitio web https://www.simonmovilidad.com/ y/o aplicación móvil, disponible para los sistemas operativos Android y iOS.

El uso de la Plataforma Digital, por parte del usuario y/o cliente indica que éste ha leído y acepta los términos y condiciones de la política de privacidad de la compañía, así como cada una de las disposiciones incluidas en este documento.

El usuario deberá hacer uso licito de la información que Quantum Data tiene a su disposición, por medio de la Plataforma Digital, la utilización de esta plataforma por parte del usuario y/o cliente, se ceñirá estrictamente a lo establecido en el presente documento, de términos y condiciones de uso.

De igual manera, Quantum Data se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones de acuerdo a las variaciones técnicas, comerciales y jurídicas, que se adopten involucrando a la Compañía y los proveedores.

2 Definiciones

Para información respecto a los términos y condiciones, aplicables a los clientes y/o usuarios, a continuación, se incluyen las definiciones de los términos utilizados en este documento:

- **Almacenar:** guardar elementos de forma física o digital, en algún lugar, de forma ordenada, con el fin de acceder a ellas en el momento que se disponga.
- **Autorización:** consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
- **Base de Datos:** conjunto organizado de datos que sea objeto de tratamiento.
- **Cliente:** Persona natural o jurídica que ha suscrito un contrato con Quantum Data.
- **Dato Personal:** cualquier información vinculada o que pueda asociarse, a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
- **Disponibilidad:** posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se la necesita.
- **Hacking:** es la actividad que busca pasar a través de los riesgos de seguridad, que el sistema de información presente.
- **Plataforma Digital:** Es el sitio web https://www.simonmovilidad.com/ y/o aplicación móvil, disponible para los sistemas operativos Android y iOS.
- **Potestativo:** un hecho, cualquiera sea su origen, se encuentre sujeto a la libre facultad o potestad de cada individuo.
- **Resguardar:** proteger o hacer que una persona o una cosa, no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce, poniéndola en un lugar, guardándola, cubriéndola, entre otras.

- **Servicios:** es una actividad o una serie de actividades llevadas a cabo por un proveedor con el propósito de satisfacer una determinada necesidad del cliente.
- **Suspender:** detener o interrumpir durante un tiempo o indefinidamente el desarrollo de una acción o dejarla sin efecto.
- **Sistema de seguridad:** son grupos de elementos instalados e intercomunicados entre sí que previenen, detectan o actúan ante intrusiones e intentos de robos de información.
- **Tratamiento:** cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
- **Usuario:** persona natural o jurídica que hace uso de la Plataforma Digital.
- **Variaciones técnicas:** se denomina al acto y resultado de variar: cambiar, alterar.

3 Uso de la Plataforma

Quantum Data proporcionará el servicio de geolocalización e información a sus Clientes, permitiéndoles acceder y conocer los datos suministrados. Esta información está sujeta a reglas de interpretación y análisis, por lo que su uso o aplicación será responsabilidad exclusiva del usuario y/o cliente.

Quantum Data eventualmente podrá negar, restringir o condicionar el acceso y uso de la Plataforma Digital al usuario o cliente, total o parcialmente a su entera discreción y seguridad, en los casos que así lo considere, y de la misma manera, tendrá el derecho de modificar todo y/o parte del contenido del portal en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, sin perjuicio de anunciar a sus clientes y usuarios el cambio realizado.

En todo caso, tanto el usuario como el cliente ***No*** podrán usar el sitio para:

- Todas aquellas conductas contrarias a la legislación vigente, al presente documento y que pueda generar o no, una afectación a Quantum Data, ni a sus usuarios y clientes.
- Realizar actividades que se encuentren descritas como punitivas en la legislación aplicable.
- Violentar informáticamente cualquier aspecto de la Plataforma Digital.

4 Formas de Uso

La información disponible para los Clientes y/o usuarios tiene como finalidad **Únicamente**, la visualización de datos y de comunicación, Por ello, es responsabilidad exclusiva del usuario verificar y consultar las fuentes oficiales de donde se ha obtenido dicha información. Quantum Data se reserva el derecho de modificar la Plataforma Digital, sin previo consentimiento y notificación a los Usuarios y/o Clientes, así como los términos de confidencialidad y Protección de Datos, a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos legislativos, técnicos o todos aquellos que le garanticen permanecer actualizado y acordes con las necesidades de servicio, por lo cual es deber del usuario revisar estos términos y condiciones periódicamente.

En general, el cliente, mediante la creación, adjudicación y/o habilitación por parte de Quantum Data, de su usuario y contraseña de ingreso, podrá identificarse y ejecutar bajo su

responsabilidad, las diferentes funciones y operaciones que estén disponibles para su utilización.

Al utilizar el servicio de monitoreo, el usuario y/o cliente permite a Quantum Data acceder a su hardware de GPS y obtener de cualquier otro modo dicha información sobre su ubicación y ruta, así como a registrar, compilar y desplegar dicha información a efectos internos. Dicha información queda sujeta a la política de privacidad de Quantum Data.

4.1. Formas de Uso Módulo “Mis Vehículos”

Este módulo tiene como función principal permitir al cliente visualizar los datos esenciales del vehículo: placa, línea, modelo, marca, las fechas de vencimiento del SOAT y la RTM, y el estado de pico y placa (según la ciudad de matrícula del vehículo: Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Medellín), fecha de vencimiento del SOAT y fecha de vencimiento del RTM.

Este módulo, se limita a presentar la información con fines exclusivamente informativos y no asume ninguna responsabilidad por los datos emitidos por las fuentes oficiales. En consecuencia, **QUANTUM DATA**, no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones, interrupciones o retrasos en la información presentada.

4.2. Formas de Uso Modulo “Seguros”

Este módulo permite al usuario acceder a información de los diversos submódulos los cuales se encuentran agrupada en dos categorías dependiendo su necesidad. (Compra tu SOAT, Seguros de Automóviles).

4.2.1. Compra tu SOAT

Este submódulo, proporciona al usuario dos opciones para gestionar la adquisición del SOAT:

4.2.1.1. Compra Online (Redireccionamiento a Seguros Mundial): Al seleccionar esta opción, el usuario es redirigido fuera de la aplicación a la página web de Seguros Mundial para completar directamente la compra del SOAT.

4.2.1.2. Agendar Llamada (Promotec): Esta opción ofrece tres canales de contacto para que el usuario avance con la compra, siendo la gestión posterior manejada por Promotec en los canales designados.

La información disponible en la plataforma no constituye una compra, renovación ni asesoría en materia de seguros. En caso de requerir alguno de estos servicios, la solicitud será remitida a **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS**, para que un asesor pueda contactarlo y gestionar la correspondiente contratación a través de dicha agencia.

4.2.2. Seguros de Automóviles

En este submódulo, se integra el multicotizador de **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS** para que el usuario pueda evaluar y disponer de diversas opciones al adquirir la póliza de seguro de su vehículo.

Este módulo, se limita a presentar la información con fines exclusivamente informativos y no asume ninguna responsabilidad por los datos emitidos por las fuentes oficiales. En consecuencia, **QUANTUM DATA**, no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones, interrupciones o retrasos en la información presentada.

4.3. Formas de Uso Modulo "Asistencias"

Este módulo tiene como objetivo informar al cliente sobre las asistencias disponibles. Los servicios de asistencia son prestados exclusivamente por Asistencias y Servicios Automatizados Ya S.A.S. (Asisya), por lo que no se entenderá que Quantum Data participa en la prestación de dichos servicios. En consecuencia, Quantum Data no asume responsabilidad alguna por el alcance o los perjuicios derivados de la prestación de las asistencias.

Para solicitar más información o conocer los detalles sobre los servicios de asistencia, el cliente deberá ponerse en contacto directamente con Asisya y consultar los términos y condiciones correspondientes.

4.4. Forma de Uso Módulo "Localización"

Este módulo permite al usuario acceder a información en tiempo real sobre la ubicación de los vehículos asociados.

La información mostrada se obtiene a partir de la conectividad de los dispositivos AVL. Por tanto, la localización y el monitoreo de los vehículos se realizarán mediante los medios dispuestos por **QUANTUM DATA**, siempre que:

i) el vehículo se encuentre dentro del territorio colombiano, y

ii) esté ubicado dentro del área de cobertura de las compañías proveedoras del servicio de telefonía móvil.

Estos servicios están sujetos a las limitaciones propias de la capacidad inalámbrica y a otras condiciones técnicas que puedan afectar su funcionamiento, como la geografía del terreno, la congestión de la red, túneles, sótanos, condiciones climáticas, capacidad de transmisión y cualquier otro factor atribuible al cliente o a terceros. En ningún caso estas circunstancias generarán responsabilidad alguna para **QUANTUM DATA**.

El módulo de Localización permite al Usuario visualizar en tiempo real la ubicación del vehículo, ofreciendo detalles sobre eventos relevantes, recorridos diarios y la opción de descargar reportes.

La veracidad, precisión, continuidad y disponibilidad permanente de los datos presentados pueden verse afectados por factores externos como la geografía del terreno, la congestión de la red, túneles, sótanos, condiciones climáticas, capacidad de transmisión y factores atribuibles al cliente o a terceros, ya que estos dependen de factores técnicos y operativos ajenos al control directo de **QUANTUM DATA**.

4.5. Forma de Uso Modulo "Guantera".

Este módulo permite al usuario acceder a información de los diversos submódulos los cuales se encuentran agrupada en cuatro categorías dependiendo su funcionalidad. (Propiedad, Mantenimiento, Seguros, Operación) de los vehículos que cuenten con el servicio de geolocalización de SIMON.

Los datos presentados se obtienen de fuentes externas, como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), alcaldías, gobernaciones, el Ministerio de Transporte de Colombia y otras entidades reguladoras. Sin embargo, Quantum Data no garantiza la exactitud ni la actualización permanente de esta información. Por lo tanto, el usuario es responsable de verificar su actualización, exactitud y vigencia en los canales oficiales correspondientes.

Este módulo, se limita a presentar la información con fines exclusivamente informativos y no asume ninguna responsabilidad por los datos emitidos por las fuentes oficiales.

4.5.1. Categoría Propiedad

a. Factura, Declaración de Importación y Manual del Vehículo.

Estos submódulos permiten al Usuario cargar y almacenar digitalmente documentos como la factura de compra del vehículo, la declaración de importación y el manual del vehículo, facilitando su acceso cuando sea necesario. La digitalización de estos documentos es de carácter meramente informativo y no sustituye los originales, los cuales deberán ser conservados y presentados en caso de ser requeridos por las autoridades o entidades competentes. El Usuario es el único responsable de garantizar la vigencia, autenticidad y validez de los documentos cargados en la plataforma.

b. Tarjeta de propiedad.

En este submódulo, el usuario puede cargar una foto o documento en formato PDF de la tarjeta de propiedad asociada a los vehículos registrados en SIMON, igualmente este submódulo, puede contener información de fuentes externas, como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo cual, Quantum Data, no se hace responsable por veracidad de la información.

El cargue de la tarjeta de propiedad solo es con fines de registro, por lo cual, no sustituye el documento original, el cual deberá ser presentado cuando sea requerido por las autoridades competentes.

c. Impuesto Vehicular.

Los datos de este submódulo podrán contener información provienen de plataformas de las alcaldías, gobernaciones u otros entes reguladores responsables, esta información sólo estará disponible para los vehículos de las ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Medellín, sin embargo, el usuario debe consultar directamente en los canales oficiales de su respectiva entidad territorial para confirmar la validez, vigencia y posibles modificaciones de la información presentada. por lo cual, Quantum Data, no se hace responsable por veracidad de la información.

d. Otros documentos

El submódulo permite cargar documentos adicionales previamente definidos por la Plataforma Digital, para que el cliente tenga fácil acceso a ellos, la digitalización de los documentos no sustituye los documentos originales. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia, estado y validez de estos documentos.

4.5.2. Categoría Seguros

a. Submódulo SOAT

Este submódulo permite al usuario acceder a información sobre la vigencia del SOAT, el número de la póliza y la fecha de vencimiento. Estos datos se obtienen directamente de las consultas realizadas al RUNT y pueden estar sujetos a actualizaciones, modificaciones o errores derivados de dicha plataforma.

I. Compra tu SOAT

Este submódulo, proporciona al usuario dos opciones para gestionar la adquisición del SOAT:

I.I. Compra Online (Redireccionamiento a Seguros Mundial): Al seleccionar esta opción, el usuario es redirigido fuera de la aplicación a la página web de Seguros Mundial para completar directamente la compra del SOAT.

I.II. Agendar Llamada (Promotec): Esta opción ofrece tres canales de contacto para que el usuario avance con la compra, siendo la gestión posterior manejada por Promotec en los canales designados.

La información disponible en la plataforma no constituye una compra, renovación ni asesoría en materia de seguros. En caso de requerir alguno de estos servicios, la solicitud será remitida a **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS**, para que un asesor pueda contactarlo y gestionar la correspondiente contratación a través de dicha agencia.

b. Póliza de seguro.

Al hacer uso de este submódulo el usuario autoriza, para que la información sea compartida y tratada por los aliados comerciales de Quantum Data, como aseguradoras, agencias de seguros entre otras, con el fin de ofrecer productos relacionados a pólizas de seguros.

Este submódulo permite al usuario visualizar las pólizas "Todo Riesgo" en las que **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS** actúe como intermediario, mostrando información como el número de póliza, entidad aseguradora, vigencia y fecha de vencimiento.
En los casos en que la póliza "Todo Riesgo" haya sido endosada o tenga como intermediario una agencia de seguros distinta a **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS**, el usuario podrá ingresar manualmente los datos correspondientes.
La actualización y veracidad de esta información será responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que Quantum Data no asumirá ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o actualización de los datos ingresados o que provengan de diferentes fuentes de información.

La información disponible en la plataforma no constituye una compra, renovación ni asesoría en materia de seguros. En caso de requerir alguno de estos servicios, la solicitud será remitida a **PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS**, para que un asesor pueda contactarlo y gestionar la correspondiente contratación a través de dicha agencia.

c. Certificado (Póliza)Certificado de Garantía

Este submódulo permite al Usuario cargar y almacenar digitalmente el documento del certificado de garantía del vehículo, facilitando su acceso cuando sea necesario. La digitalización de estos documentos es de carácter meramente informativo y no sustituye los originales, los cuales deberán ser conservados y presentados en caso de ser requeridos por las autoridades o entidades competentes. El Usuario es el único responsable de garantizar la vigencia, autenticidad y validez de los documentos cargados en la plataforma.

4.5.3. Categoría Mantenimiento

a. Submódulo RTM (Revisión Técnico Mecánica)

El submódulo RTM permite consultar información sobre la vigencia de la Revisión Técnico-Mecánica, incluyendo la fecha de la última revisión y la fecha del próximo vencimiento. Esta información es extraída directamente del RUNT y puede estar sujeta a cambios realizados por dicha plataforma.

Cualquier inconsistencia deberá ser aclarada directamente con el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) donde se realizó la RTM, por lo cual, Quantum Data, no se hace responsable por veracidad de la información.

b. Submódulo Guía de Control de Manteniendo

Este submódulo notifica al Usuario sobre los mantenimientos programados del vehículo, en función de criterios como el kilometraje, el tiempo transcurrido (años) y las horas de motor.

Además, permite agendar automáticamente citas de mantenimiento con concesionarios o marcas aliadas a través de **Asisya**, mediante la generación de un *lead* que se envía a dicha plataforma, desde la cual se contactará al cliente para coordinar la disponibilidad tanto del Usuario como del concesionario.

Este submódulo permite que el usuario pueda adjuntar el documento que certifica el mantenimiento realizado al vehículo. La carga de este archivo tiene un propósito exclusivamente informativo, sirviendo como una referencia documental almacenada dentro de la aplicación.

4.5.4. Categoría Operación

a. Licencia de conducción

Este submódulo permite al usuario cargar una foto o documento digitalizado de su licencia de conducción, permitiendo visualizar las categorías activas y la vigencia de las licencias.

El cargue de la licencia de conducción solo es con fines de registro, por lo cual, no sustituye el documento original, el cual deberá ser presentado cuando sea requerido por las autoridades competentes.

b. Pico y placa

Los datos de este submódulo podrán contener información provienen de plataformas de las alcaldías, gobernaciones u otros entes reguladores responsables, esta información sólo estará disponible para los vehículos de las ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Medellín, sin embargo, el usuario debe consultar directamente en los canales oficiales de su respectiva entidad territorial para confirmar la validez, vigencia y posibles modificaciones de la información presentada. por lo cual, Quantum Data, no se hace responsable por veracidad de la información.

c. Kit de Carretera

La información contenida en este submódulo, está alineada con la normativa vigente emitida por el Ministerio de Transporte, conforme al Código Nacional de Tránsito, sin embargo, es deber del usuario verificar la normatividad vigente y los cambios de la misma.

d. Botiquín de Primeros Auxilios

La información contenida en este submódulo, está alineada con la normativa vigente emitida por el Ministerio de Transporte, conforme al Código Nacional de Tránsito, sin

embargo, es deber del usuario verificar la normatividad vigente y los cambios de la misma.

e. **Testigos**

Este submódulo permite al Usuario consultar el significado de los testigos del tablero de su vehículo, así como sus características y posibles soluciones en caso de activación. Su finalidad es proporcionar una referencia útil para que el Usuario pueda identificar la alerta y tomar las medidas adecuadas.

La información disponible en este submódulo aplica **Únicamente** para las marcas Chevrolet, Volkswagen, Ford, KIA, Renault, Nissan, Mazda, JAC, JMC y Foton y está alineada con el contenido del Manual del Vehículo. No obstante, es responsabilidad del Usuario verificar siempre la información directamente en el manual correspondiente a su vehículo. Quantum Data, no se hace responsable por veracidad y precisión de la información.

4.6. Forma de Uso Modulo "Reportes"

El módulo de **Reportes AVL** permite al Usuario consultar los vehículos asociados a su cuenta y seleccionar un rango de fechas específico mediante un calendario, lo que facilita la delimitación del periodo a analizar.

Durante el intervalo seleccionado, el sistema muestra los eventos registrados por los vehículos a través de tarjetas informativas, que resumen de forma clara y estructurada la actividad detectada. Además, ofrece la posibilidad de visualizar el recorrido realizado, incluyendo información detallada sobre la ruta seguida y variables relevantes relacionadas con el comportamiento del vehículo durante el trayecto.

Esta funcionalidad proporciona una visión detallada del desempeño y comportamiento del vehículo, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

4.7. Forma de Uso Modulo "Convenios"

Este módulo permitirá al usuario consultar los convenios activos disponibles para su uso, mostrando información de carácter exclusivamente informativo.

El usuario podrá seleccionar la ciudad para visualizar la lista de convenios y su ubicación en un mapa para una fácil identificación. Una vez que el usuario selecciona un convenio específico, tendrá acceso a la información detallada de la ubicación donde se presta el servicio.

Los convenios corresponden a servicios prestados exclusivamente por los proveedores por lo que no se entenderá que Quantum Data participa en la prestación de dichos servicios. En consecuencia, Quantum Data no asume responsabilidad alguna por el alcance o los perjuicios derivados de la prestación de los servicios.

4.8. Forma de Uso Modulo "Mis Créditos"

Este submódulo ofrece información parcial sobre los créditos asociados al vehículo del usuario con las entidades financieras que mantienen un convenio vigente con Quantum Data. No obstante, esta información no debe considerarse como oficial, por lo que el usuario deberá verificar su exactitud directamente con las entidades financieras correspondientes. Quantum Data no asume responsabilidad alguna sobre la veracidad de la información proporcionada.

5 Acceso

Los clientes de la Compañía tienen acceso a la Plataforma Digital, mediante un usuario y contraseña asignados al momento de realizar el registro en la plataforma, las cuales serán la firma electrónica que identificará al cliente en las relaciones con Quantum Data.

El uso de Password de seguridad, es personal e intransferible, por lo que, quien lo administra es el usuario como **Único** responsable de la confidencialidad del mismo.

Es obligación del cliente mantener en absoluta reserva, dicho usuario y contraseña de ingreso, a fin de conservar la seguridad de la información que resulta personal e intransferible; por lo tanto, el usuario no podrá cederse ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos y compromisos que se le imponen. El cliente será responsable por su seguridad y por el cumplimiento de las políticas de seguridad y tratamiento, que le permitan a Quantum Data, mantener en reserva la información.

Para formalizar el acceso a la aplicación mediante datos biométricos, el sistema valida que las funciones de autenticación del dispositivo se hayan surtido de forma satisfactoria bajo el mecanismo biométrico elegido (huella dactilar o Face ID) previamente registrado en los ajustes del Usuario y/o Cliente.

La autorización para el acceso a la Plataforma Digital mediante datos biométricos (huella dactilar o Face ID) depende exclusivamente de la configuración de seguridad del dispositivo móvil del Usuario y/o Cliente. SIMON no controla, almacena, ni tiene acceso a la información biométrica del dispositivo Móvil.

La información suministrada al momento de acceder y usar la Plataforma Digital, es confidencial. Quantum Data no se hará responsable de los perjuicios ocasionados en caso de que el Cliente y/o usuario, divulgue dicha información.

6 Veracidad, confidencialidad y autorización de los datos personales

La información suministrada por el cliente está sujeta a tratamiento por parte de la Compañía, de acuerdo a las finalidades y políticas establecidas, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace: _____ esta información debe ser veraz, comprobable y actualizada, de esta forma, Quantum Data garantiza que las credenciales asignadas para acceder a la información mediante la página y/o aplicación, están basadas en la veracidad de la misma.

El cliente y/o usuario comprende y autoriza el tratamiento y almacenamiento de sus datos, con el fin de validar su identidad, perfil de usuario y demás acciones requeridas para el uso de la Plataforma Digital.

7 Seguridad de la Información del Usuario y/o Cliente

El usuario y/o cliente comprende y autoriza que sus datos serán almacenados y tratados de forma segura en la Plataforma Digital, sujetos a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes que regulan el tratamiento de los datos personales. En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse previa autorización del titular.

Para garantizar condiciones de seguridad óptimas, el cliente y/o usuario está obligado a:

- Generar claves de ingreso y condiciones de seguridad óptimas (como preguntas de seguridad) para el desarrollo de las operaciones que Quantum Data estime como necesarias dentro de la Plataforma Digital; de esta forma el usuario es el responsable por el cuidado y confidencialidad de sus credenciales de seguridad.
- Actuar bajo el entendido que conoce y acepta que sin la utilización de las contraseñas no se podrá ingresar al sistema ni realizar ningún tipo de función, solicitud, traslado, consulta, o prestación del servicio. Las credenciales entregadas por Quantum Data y/o generadas por los usuarios y/o clientes, tales como usuario y contraseña de ingreso, contraseña dinámica, respuestas de seguridad y demás, que se dispongan en el futuro, son personales e intransferibles y será el usuario el responsable de mantener la privacidad de sus contraseñas.
- En el evento que sospeche el acceso no autorizado de terceros o que se haya descubierto alguna de sus claves, es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias tales como cambio de contraseñas y/o preguntas de seguridad, entre otros, para evitar usos no autorizados o fraudulentos.
- En caso de que no sea factible disponer de las condiciones pertinentes para la correcta creación del usuario; por medio de la página o aplicativo móvil, el usuario deberá comunicarlo a Quantum Data a través de los canales dispuestos, para realizar la debida gestión que permita el acceso.

8 Disponibilidad

Quantum Data procurará brindar a los usuarios la disposición de la Plataforma Digital las 24 horas del día, 7 días por semana, los 365 días del año. Aun así, Quantum Data se reserva el derecho y la disposición de restringir, suspender o interrumpir el servicio de forma temporal o permanente por razones de seguridad, dificultades técnicas, fallas de Internet o razones ajenas, por lo que el usuario comprende que Quantum Data no garantiza el acceso continuo e ininterrumpido.

En caso de que el servicio sea interrumpido, Quantum Data desplegará la debida diligencia por restablecerlo con prontitud, sin que pueda endilgarse ningún tipo de obligación ni responsabilidad.

9 Exoneración de Responsabilidad de Quantum Data

La información disponible en la Plataforma Digital puede provenir de fuentes externas y bases de datos de terceros, como el RUNT, alcaldías y gobernaciones. Quantum Data no garantiza

la precisión ni ofrece soporte para los servicios de consulta derivados de esta información de terceros.

Asimismo, Quantum Data no asume responsabilidad alguna por el uso, divulgación, modificación o eliminación de datos que puedan resultar de dichas consultas. Es responsabilidad exclusiva del usuario y cliente verificar la exactitud de la información consultando directamente las fuentes oficiales correspondientes.

Quantum Data no será responsable, entre otros, por los siguientes eventos:

1. Por el uso indebido del servicio por sí mismo o por personas no autorizadas, por lo que el cliente asume la responsabilidad de los movimientos ordenados mediante el canal y que hayan desarrollado adecuadamente las condiciones de seguridad.
2. Fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o hecho de un tercero y que en un momento, puedan ocasionarle perjuicios al cliente y/o usuario que imposibilite, demore, desvié o altere la realización de operaciones y funciones.
3. Circunstancias en las que la causa de la falla o rechazo de la operación, sean atribuibles a los clientes, usuarios y/o terceros tales como error o desactualización de las fuentes de información de terceros, incorrecta operación del sistema, información insuficiente en los formularios y solicitudes, daños en los sistemas de trasmisión de datos u otros ajenos a la operación de Quantum Data.
4. Frente a sitios de terceros proveedores y cualquier otra persona. Quantum Data se encuentra desligado de las relaciones comerciales y contractuales realizadas entre el Cliente y el tercero, de esta forma no existe responsabilidad alguna de Quantum Data sobre la fecha, valor, condiciones o información de terceros con los cuales el Cliente realice sus movimientos a través de la Plataforma Digital, así como tampoco por los errores o desinformación que ese tercero, presente al cliente.
5. Quantum Data a través de su Plataforma Digital, podrá incluir vínculos que podrán ser de interés para el usuario (sitios vinculados). Quantum Data no genera, aprueba o certifica los contenidos, información, material publicitario o servicios incluidos y publicados en los sitios vinculados. El acceso a los Sitios Vinculados será potestativo del usuario, quien asume la responsabilidad por el acceso a los mismos.

10 Complementariedad

Los términos y condiciones aquí consignados son complementarios a las políticas, condiciones y/o reglamentos de Quantum Data; bajo ninguna circunstancia reemplaza o sustituye los reglamentos propios derivados de las especificaciones de cada uno. En consecuencia, la información adicional a la que se encuentre consignadas en el presente reglamento, conservará su aplicación.

11 Propiedad intelectual

Quantum Data no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase, sobre los desarrollos intelectuales publicados en la Plataforma Digital, o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con sus contenidos Los derechos de propiedad intelectual respecto de

la Plataforma Digital, son propiedad exclusiva de Quantum Data, y en especial lo relacionado con su uso, explotación, divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, razón por la cual ni el usuario ni el cliente, adquieren derecho alguno por el simple uso de la Plataforma Digital.

La Plataforma Digital contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales Quantum Data no ejerce control alguno y respecto de las cuales no tiene responsabilidad. En este sentido, el contenido de tales enlaces será únicamente responsabilidad de las entidades respectivas y de la consulta propia del cliente y/o usuario.

12 Firma electrónica

El Usuario y/o Cliente acepta que se entiende como firma electrónica cualquier forma de identificación al usuario, datos como la dirección IP, nombre del usuario, contraseñas, un mensaje de texto con un código enviado al teléfono móvil registrado, un correo electrónico enviado al correo electrónico registrado o en general cualquier tipo de identificación o conjunto de estas.

Igualmente, el Usuario y/o Cliente conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, acepta que los códigos, contraseñas (OTP, u otros), datos biométricos o cualquier otro mecanismo dispuesto por Quantum Data en su proceso de solicitud, aceptaciones, autorizaciones y aprobación de productos y/o servicios, constituyen técnicas de identificación personal o autenticación electrónica, apropiada y confiables, que cumplen los requisitos de firma electrónica para el reconocimiento de su autoría y contenido de los actos o negocios jurídicos que celebre con Quantum Data, entre los cuales pero sin limitarse se encuentran los siguientes:

1. Solicitud o aceptación de productos y servicios por parte del cliente.
2. Autenticación para operaciones monetarias o no monetarias.
3. Autorización para consulta y reporte de información en centrales.
4. Autorización para el tratamiento de Datos Personales.
5. Aceptación de Política de Tratamiento de Datos Personales de Quantum Data.
6. Cualquier otra autorización o declaración impartida durante la solicitud del producto y/o servicio, reconociendo el contenido y suscripción de los documentos electrónicos.

El Cliente y/o Usuario aceptan que su firma electrónica o digital, sustituye o reemplaza para todos los efectos su firma manuscrita y reconoce que tales actuaciones, documentos, órdenes u operaciones, tienen todos los efectos jurídicos consagrados en la Ley 527 de 1999. El Usuario autoriza que la firma electrónica o digital sea almacenada, conservada y consultada con la finalidad de verificar su autenticidad. Hace constar que fue informado que la captura de la firma será almacenada en los aplicativos de gestión de Quantum Data y recuperada cada vez que realice o autorice una transacción y/o genere un documento u orden. Reconoce como efectivamente realizado de manera personal o bajo su control y responsabilidad, cualquier documento u orden que aparezca con su firma electrónica o digital capturada y almacenada en Quantum Data. Se obliga a mantener control y custodia sobre los datos de creación de la firma, actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación de

la firma y dar aviso oportuno a Quantum Data, sobre cualquier situación que ponga en duda la seguridad de la firma digital o que genere reparos sobre la calidad de la misma. Todo lo aquí convenido estará vigente y producirá los efectos correspondientes frente a todas las operaciones o documentos que firme u ordene, según el caso, mientras tenga la calidad de usuario de Quantum Data. Autoriza a Quantum Data para que las comunicaciones, decisiones y en general toda información que se profiera le sean notificados a través del correo electrónico indicado a Quantum Data y /o que éste obtenga mediante consulta de información reportada a centrales de información. Para el efecto, declara que conoce y acepta los términos, condiciones e instrucciones sobre la notificación por medios electrónicos que profiera Quantum Data.

13 Presentación de Solicitudes y/o reclamaciones

Como cliente y/o usuario de Quantum Data, usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y/o eliminar los datos que se hayan recolectado en las bases internas, así como presentar solicitudes y/o reclamaciones (PQR´s) relacionadas con los productos y/o servicios ofrecidos por la Compañía. Los medios para realizar estas solicitudes y/o reclamaciones son:

- **Atención Presencial:** Carrera 56 # 9-17 Edificio Torre Américas Oficina 501
- **Línea de Atención Telefónica:** (601) 3906972
- **Correo electrónico:** servicioalcliente@simonmovilidad.com